ARCHITEKCI PAŃSTWA W PAŃSTWIE. Fundacja im. Stefana Batorego: Ustawy w teczkach, ukrywane fundusze i wielomilionowe zadłużenia pod maską demokracji

Kiedy dochodzi do gwałtownych zmian w ustroju państwa, przeciętny obywatel wierzy, że nowe prawo rodzi się w gmachach ministerstw na drodze transparentnych, demokratycznych procedur. Prawda jest znacznie mroczniejsza. Ośrodek decyzyjny i legislacyjny w Polsce został dawno sprywatyzowany. Jego nieformalną stolicą stała się ulica Sapieżyńska 10A w Warszawie – główna siedziba Fundacji im. Stefana Batorego.
Organizacja założona w 1988 roku przez amerykańskiego miliardera George'a Sorosa wykreowała się w mediach na najwyższą wyrocznię moralną, stojącą na straży praworządności i transparentności. Jednak zderzenie tych wzniosłych haseł z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), sejmowymi aferami oraz twardymi bilansami finansowymi z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) brutalnie niszczy ten mit. Fundacja Batorego to w rzeczywistości potężny, nieformalny gabinet cieni. To korporacja, która ukarana została grzywną za utajnianie podziału zagranicznych pieniędzy, i która tonie w milionowych zobowiązaniach, pisząc jednocześnie "z tylnego siedzenia" ustawy dla najwyższych władz w państwie.
Oto bezlitosna sekcja zwłok najpotężniejszego gracza w polskim trzecim sektorze.

LEGISLACYJNE MACHLOJKI I USTAWY "W TECZCE". Jak omija się prawo lobbingowe

Największą zmorą każdej demokracji jest pisanie prawa na zamówienie, z pominięciem kontroli społecznej. Fundacja Batorego przez lata produkowała raporty krytykujące zjawisko nieuczciwego lobbingu, wprost przyznając w swoich publikacjach, że polska ustawa o działalności lobbingowej to fikcja, która pozwala firmom konsultingowym na zakulisowe wywieranie nacisków bez ponoszenia żadnych konsekwencji.
Fundacja bez wahania wykorzystała jednak tę samą fikcję prawną do własnych celów. W 2024 roku w polskim parlamencie wybuchł gigantyczny skandal związany ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym. Grupa posłów z nowej większości sejmowej złożyła projekty reformujące ten najważniejszy w Polsce sąd jako własne "projekty poselskie". Szybko jednak wyszło na jaw – co bezlitośnie obnażyli posłowie opozycji – że politycy przynieśli te ustawy de facto "w teczce" prosto od ekspertów z Fundacji Batorego.
Politycy koalicji rządzącej (m.in. Sławomir Ćwik) otwarcie bronili tego procederu, przyznając, że "grupa posłów może wykorzystać taki projekt i złożyć jako poselski". To ominięcie oficjalnej drogi legislacyjnej i otwartych konsultacji społecznych. Zamiast przejrzystego procesu, obywatele otrzymali prawo napisane w zaciszu biur prywatnej fundacji na Sapieżyńskiej, która zrzesza osoby związane z konkretną stroną sceny politycznej (w zarządzie zasiadają m.in. Anna Materska-Sosnowska czy Edwin Bendyk). Fundacja wydała histeryczne oświadczenia,

zaprzeczając, jakoby prowadziła nielegalny lobbing, ale fakt pozostaje faktem: prywatna instytucja dyktuje ramy prawne dla kluczowych organów państwa, omijając niewygodne dla siebie procedury ujęte w ustawie o lobbingu.

SĄDOWE GRZYWNY I HIPOKRYZJA JAWNOŚCI. Co Fundacja ukrywała przed Polakami?

Organizacja, która od lat poucza urzędników państwowych o transparentności, w obliczu kontroli własnych działań sięga po najgorsze wzorce zatajania prawdy. Sprawa dotyczy dystrybucji tak zwanych Funduszy Norweskich – potężnych środków finansowych, które z punktu widzenia prawa traktowane są jako mienie publiczne.
Kiedy prawnicy z Instytutu Ordo Iuris złożyli oficjalny wniosek do Fundacji Batorego o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kryteriów i protokołów z podziału tych gigantycznych pieniędzy, Fundacja kategorycznie odmówiła. Władze z Sapieżyńskiej stwierdziły arbitralnie, że nie mają obowiązku się tłumaczyć, bo "podział Funduszy Norweskich nie stanowi realizacji zadania publicznego".
Próba ukrycia mechanizmów oceny wniosków grantowych przed społeczeństwem zakończyła się dla fundacji sromotną, sądową klęską. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie, po zbadaniu sprawy, bezlitośnie **ukarał Fundację Batorego grzywną za naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej**. Sprawa trafiła ostatecznie aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który wydał przełomowy wyrok: fundacja dysponująca środkami dla organizacji musi być traktowana jako podmiot realizujący zadania publiczne i podlega obowiązkowi jawności. Instytucja moralizująca naród została zmuszona do poszanowania prawa dopiero groźbą sankcji karnych i grzywny.

ZŁOTA KROPLÓWKA I DZIURAWE BILANSE. Milionowe zadłużenia w księgach KRS

Taka arogancja wobec sądów i obywateli bierze się z gigantycznego, międzynarodowego zaplecza finansowego. Fundacja Batorego działa jak państwowy bankrut, operujący na potężnej dźwigni finansowej.
Szczegółowa analiza sprawozdań finansowych, składanych do Krajowego Rejestru Sądowego, obnaża niepokojący obraz struktury finansowej tego podmiotu. Choć Fundacja obraca dziesiątkami milionów złotych (w 2019 roku ich przychody ze źródeł zagranicznych, w tym od Sorosa, drastycznie rosły), to ich bilans ujawnia ogromne zadłużenia.
Z oficjalnego bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynika, że Fundacja Batorego posiadała **zobowiązania krótkoterminowe w astronomicznej kwocie 3 273 932,50 PLN** oraz **zobowiązania długoterminowe opiewające na 3 634 922,32 PLN**. Łącznie to niemal 7 milionów złotych pasywów w formie zobowiązań i rezerw! Sprawozdania finansowe (np. za 2021 i 2022 rok) wykazują jednocześnie potężne nakłady na spekulacje instrumentami finansowymi: fundacja inwestuje w obligacje skarbowe, lokaty i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, wykazując na swoich kontach różnice kursowe i efekty z przeszacowania aktywów. To nie jest model działania transparentnej organizacji pomocowej; to mechanika wielkiego funduszu inwestycyjnego z gigantycznym zadłużeniem operacyjnym.

MONOPOL CERV. Jak Batoremu opłaca się unijna inżynieria

Skąd Fundacja czerpie środki na pokrycie tych zobowiązań i narzucanie własnego prawa? Gdy skończyła się poprzednia perspektywa Funduszy Norweskich, Fundacja Batorego błyskawicznie "przebranżowiła się", sięgając po pieniądze z Unii Europejskiej.
Obecnie Fundacja Batorego przejęła pełną kontrolę nad unijnym programem CERV (Obywatele, Równość, Prawa i Wartości) w Polsce. Założyli oni Program Równych Praw, na który dysponują budżetem w wysokości **6,7 miliona euro (blisko 30 milionów złotych) na lata 2025-2027**.
Co robią z tymi pieniędzmi? Dzielą je na mniejsze dotacje celowe (np. "małe dotacje" do 50 tys. zł, "duże dotacje" do 100 tys. zł) i rozdają ściśle wyselekcjonowanym, lokalnym organizacjom lewicowym i feministycznym w całej Polsce. To właśnie za te pieniądze lokalne fundacje wchodzą potem w skład Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przemocy Domowej, lobbując za odbieraniem dzieci ojcom czy zakładaniem bezpodstawnych "Niebieskich Kart".
Aby obsługiwać ten polityczny rurociąg z Brukseli, Fundacja Batorego zatrudnia armię biurokratów na niezwykle lukratywnych warunkach. Jak wynika z oficjalnych ogłoszeń rekrutacyjnych, specjalista ds. programu CERV w Fundacji Batorego może liczyć na wynagrodzenie rzędu od 7000 do 10500 zł brutto, a na stanowiskach zarządczych kwoty te szybują do 13 000 zł miesięcznie z pełnym pakietem prywatnej opieki medycznej, funduszami socjalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi. O takich warunkach szeregowy, przeciążony pracą pracownik socjalny z dowolnego prowincjonalnego MOPS-u w Polsce może jedynie pomarzyć.

KONKLUZJA

Fundacja im. Stefana Batorego nie jest niewinnym graczem w sektorze społecznym. To perfekcyjnie zorganizowany, zakulisowy organ nadzoru, który sprywatyzował kluczowe procesy w polskim państwie.
Z jednej strony organizacja ta omija niewygodne przepisy lobbingowe, pisząc ustawy wprost dla posłów próbujących przejąć Trybunał Konstytucyjny. Z drugiej strony, zasłaniając się własnymi regulaminami, bezczelnie utajnia przed polskim społeczeństwem protokoły z dystrybucji mienia publicznego, za co karana jest sądowymi grzywnami przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Grając na giełdach funduszy i notując wielomilionowe zadłużenia w dokumentacji KRS, uodporniła się na wszelką krytykę, wchłaniając kolejne transze unijnych dotacji z programu CERV. Dopóki polska polityka i prawo będą kształtowane z tylnego siedzenia przez organizacje oparte na tak głębokiej hipokryzji finansowej i operacyjnej, instytucje publiczne pozostaną jedynie notariuszami woli zagranicznego kapitału.